



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor : 611/Pdt.G/2017/PN. SBY

Pada Hari : **SENIN**, Tanggal : **06 NOVEMBER 2017**, pada sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Dra. WIWIEK WURYANINGSIH, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Wiguna III/22 RT 06 RW 04 Kel Gunung Anyar, Kec Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **FATTAHUL ANJAB, SHI, Cs.**, Para Advokat berkantor pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Jawa Timur (LPBHNU JATIM), beralamat di Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 09 Surabaya, sebagai Penggugat;

Lawan :

H. SYAIHAN (Direktur/Pimpinan CV. Citra Pangestu Jaya) di Jalan Gununganyar Sawah No. 5 Surabaya), beralamat di Jl. Rungkut Kidul 3/36, RT 02 RW 03, Kel Rungkut Kidul, Kec Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Menerangkan telah sepakat mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam Surat Gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat sepakat untuk mengembalikan uang pembayaran tanah kavling No. 6,7,8,9 di Jalan Gunung Anyar Gang Masjid Surabaya dengan Luas :532 meter persegi dengan sesuai kesepakatan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan 3 kali pembayaran sebagaimana berikut:

- Tahap I : Tanggal 31 Oktober 2017 Pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Tahap II : Tanggal 15 November 2017 Pembayaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap III : Tanggal 28 Desember 2017 Pembayaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pasal 2

Pihak Tergugat menyatakan dan menjamin bahwa tanah kavling No. 6,7,8,9 di Jalan Gunung Anyar Jaya Gang Masjid Surabaya Luas 532 meter persegi adalah tetap menjadi hak kepemilikan oleh Penggugat dan tidak memindahtangankan, mengadaikan dalam bentuk apapun kepada pihak lain hingga adanya pelunasan sebagaimana Pasal 1 diatas;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Akta Damai Perdata Nomor : 611/Pdt.G/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Setelah pembayaran lunas sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diatas, Penggugat berkewajiban untuk mencabut Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya Nomor : STTLP/B/54/II/2017/SPKT/RESTABES.SBY;

Pasal 5

Apabila telah ditunaikan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pasal 1, maka tanah Kavling Nomor 6,7,8 dan 9 sepenuhnya adalah milik Tergugat;

Pasal 6

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah dapat dijalankan, maka Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan setelah Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak yang berperkara yaitu Pihak Dra. WIWIEK WURYANINGSIH (Penggugat) dengan H. SYAIHAN (Tergugat) maka selanjutnya diajukan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mendapatkan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 611/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI :

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disetujui;

Menghukum kedua belah pihak membayar masing-masing setengahnya biaya perkara sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari : **SENIN**, Tanggal : **06 NOVEMBER 2017** oleh kami HARIJANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUTRIONO, SH., MHum., dan PESTA PARTOGI HS., SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dihadiri oleh BUDI MULYONO, SH.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Akta Damai Perdata Nomor : 611/Pdt.G/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIGIT SUTRIONO, SH.MHum.

HARIJANTO, SH., MH.

PESTA PARTOGI, HS., SH.MHum.

Panitera Pengganti

BUDI MULYONO, SH.

BIAYA-BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 15.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 1.006.000,-
(Satu Juta Enam Ribu Rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Akta Damai Perdata Nomor : 611/Pdt.G/2017/PN Sby